

Accord de non-contournement et de non-divulgateion

NCNDA | RSK-NCNDA-02

Le présent Accord est conclu à la date indiquée ci-dessous entre les parties suivantes (chacune une « Partie », ensemble les « Parties ») :

DATE DE L'ACCORD		LIEU	
PARTIE A			
DÉNOMINATION SOCIALE			
N° D'IMMATRICULATION		PAYS	
SIÈGE SOCIAL			
REPRÉSENTÉE PAR		FONCTION	
PARTIE B			
DÉNOMINATION SOCIALE			
N° D'IMMATRICULATION		PAYS	
SIÈGE SOCIAL			
REPRÉSENTÉE PAR		FONCTION	

01 Objet et définitions

- 1.1 Les Parties souhaitent explorer et, en cas d'accord, réaliser des transactions internationales de matières premières (la « Transaction ») et, à cette fin, se communiqueront mutuellement des informations confidentielles et se présenteront réciproquement des acheteurs, vendeurs, banques, prestataires logistiques, producteurs, intermédiaires et autres contacts commerciaux.
- 1.2 « Informations confidentielles » désigne toute information, sous quelque forme que ce soit, divulguée par une Partie ou en son nom, y compris les conditions commerciales, prix, volumes, spécifications produits, identité des fournisseurs et acheteurs, coordonnées bancaires, documents, plans d'affaires, et toute information désignée comme confidentielle ou raisonnablement considérée comme telle.
- 1.3 « Contacts » désigne toutes personnes physiques et morales, ainsi que leurs sociétés affiliées, dirigeants, agents et représentants, présentés ou portés à la connaissance d'une Partie par l'autre Partie en lien avec une Transaction.

02 Confidentialité

- 2.1 Chaque Partie s'engage à conserver strictement confidentielles toutes les Informations confidentielles, à les utiliser exclusivement pour la Transaction, et à ne pas les divulguer à un tiers sans le consentement écrit préalable de la Partie divulgateurice.
- 2.2 La divulgation n'est autorisée qu'aux dirigeants, employés et conseillers juridiques, fiscaux et financiers en ayant besoin et soumis à des obligations de confidentialité équivalentes. La Partie réceptrice est responsable de tout manquement commis par ces personnes.
- 2.3 Ces obligations ne s'appliquent pas aux informations qui sont ou deviennent publiques sans violation du présent Accord, qui étaient déjà licitement connues de la Partie réceptrice, ou qui ont été développées de manière indépendante. La divulgation exigée par la loi ou une décision de justice est autorisée, sous réserve d'en informer préalablement la Partie divulgateurice lorsque cela est légalement possible.

03 Non-contournement

- 3.1** Aucune Partie ne peut, directement ou indirectement, contourner ou éviter l'autre Partie concernant un Contact ou une Transaction présentés en vertu du présent Accord, y compris en contractant, négociant ou traitant avec ces Contacts sans la participation de l'autre Partie.
- 3.2** Aucune Partie ne peut utiliser les Informations confidentielles ou les Contacts pour obtenir des commissions, honoraires, profits ou autres avantages à l'exclusion de la Partie ayant effectué la présentation, ni inciter un Contact à agir ainsi.
- 3.3** Chaque Partie conserve le droit à toute commission, honoraire ou marge convenus résultant de Transactions avec les Contacts qu'elle a présentés, y compris les affaires répétées, ultérieures et étendues, conformément à un accord écrit distinct entre les Parties.

04 Durée

- 4.1** Le présent Accord prend effet à la date ci-dessus et reste en vigueur pendant **cinq (5) ans**. Les obligations de confidentialité et de non-contournement subsistent après l'expiration ou la résiliation pendant une période supplémentaire de cinq (5) ans.

05 Recours

- 5.1** Chaque Partie reconnaît qu'une violation peut causer un préjudice irréparable pour lequel des dommages-intérêts seuls seraient insuffisants. La Partie non défaillante peut demander une injonction et l'exécution en nature, en plus de tout autre recours.
- 5.2** Sans préjudice d'autres réclamations, la Partie en violation de la Section 3 versera à l'autre Partie, à titre de dommages-intérêts forfaitaires, un montant équivalent à la commission, aux honoraires ou à la marge perdus, ou, si ce montant ne peut être déterminé, la somme de USD _____.

06 Restitution des documents

- 6.1** Sur demande écrite, chaque Partie restituera ou détruira sans délai toutes les Informations confidentielles et le confirmera par écrit, à l'exception des copies devant être conservées en vertu de la loi.

07 Absence d'obligation, absence de licence

- 7.1** Le présent Accord n'oblige aucune des Parties à conclure une Transaction, ne crée ni société, ni coentreprise, ni mandat, et n'accorde aucune licence ni droit sur les Informations confidentielles.

08 Droit applicable et règlement des différends

- 8.1** Le présent Accord est régi par le droit de la juridiction indiquée ci-dessous, sans égard aux règles de conflit de lois.

DROIT APPLICABLE _____

RÈGLEMENT
D'ARBITRAGE /
JURIDICTIONS
COMPÉTENTES _____

SIÈGE / LIEU DE
JURIDICTION _____

LANGUE DE LA
PROCÉDURE _____

- 8.2** Les Parties s'efforceront d'abord de résoudre tout différend à l'amiable dans un délai de trente (30) jours suivant une notification écrite, avant d'engager une procédure formelle.

09 Dispositions générales

- 9.1** Le présent Accord constitue l'intégralité de l'accord entre les Parties sur son objet. Toute modification doit être faite par écrit et signée par les deux Parties.
- 9.2** Si une disposition s'avère invalide ou inapplicable, le reste de l'Accord demeure en vigueur, et les Parties la remplaceront par une disposition valide se rapprochant le plus possible de son intention économique.
- 9.3** Aucune Partie ne peut céder le présent Accord sans consentement écrit préalable. Il lie et profite aux successeurs et ayants droit autorisés.
- 9.4** Le présent Accord peut être signé en plusieurs exemplaires, ainsi que par signature électronique ou copie numérisée, chacun étant réputé original.

10 Signatures

Signé par les représentants dûment habilités des Parties :

PARTIE A : NOM		PARTIE B : NOM	
FONCTION		FONCTION	
DATE		DATE	

PARTIE A : SIGNATURE ET CACHET

PARTIE B : SIGNATURE ET CACHET

RSK TRUST & TRADE
INTERNATIONAL COMMODITIES